

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2708/2534

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สหธนกิจไทย
จำกัด

โจทก์
จำเลย

บริษัทวรุฒิเอ็นจิเนียริง จำกัด

ป.พ.พ. มาตรา 914, มาตรา 1007

ขณะโจทก์รับเช็คพิพาทจากจำเลย วันที่ลงในเช็คพิพาทยังมิได้มีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข การแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีขึ้นหลังจากที่โจทก์รับเช็คพิพาทมาจาก
จำเลยแล้ว เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยซึ่งเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทต้องรับ
ผิดชำระเงินตามเช็คพิพาทแก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด ลงวันที่ ๒๕มิถุนายน
๒๕๒๘ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีจำเลยเป็นผู้ส่งจ่าย เมื่อเช็คถึงกำหนดธนาคาร
ปฏิเสธการจ่ายเงินโดยให้เหตุผลว่า เช็คลงวันที่ล่วงหน้าเนื่องจากมีผู้แก้ไขวันส่งจ่าย
ในเช็คเป็นวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๘ ขอให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยแก่
โจทก์

จำเลยให้การว่า เช็คยังไม่ถึงกำหนดวันส่งจ่าย เช็คมีการแก้ไขวันส่งจ่ายอัน
เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อสำคัญ จำเลยไม่ต้องรับผิดชำระเงินตามเช็คแก่โจทก์
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทพร้อม
ด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๘ ไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทซึ่งจำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายเมื่อ
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๘ โจทก์นำเช็คพิพาทไปเข้าบัญชีที่ธนาคารศรีนคร จำกัด
เพื่อเรียกเงินตามเช็ค ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสำนักปลับปลาไชย ปฏิเสธการ
จ่ายเงินเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๘ โดยให้เหตุผลว่าเช็คลงวันที่ลวงหน้า ปรากฏว่า
เช็คพิพาทถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลข พ.ศ. จากปี ๒๘ เป็น ๓๘ ขณะที่โจทก์รับเช็ค
พิพาทมาจากจำเลยเช็คพิพาทมีรายการที่แท้จริงคือลงวันที่ส่งจ่ายวันที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๒๘ แล้ววินิจฉัยว่า เมื่อเช็คพิพาทเป็นเช็คที่จำเลยออกและมอบให้โจทก์เพื่อชำระ
หนี้กำหนดวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๘ เป็นวันส่งจ่ายและถึงกำหนดชำระแล้วเรียกเก็บ
เงินไม่ได้ โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงยอมมีสิทธิเรียกให้จำเลยซึ่งเป็นผู้ส่งจ่ายชำระเงินตาม
เช็คพร้อมด้วยดอกเบี้ย นับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินได้

พิพากษายืน.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-ตัน เวทไว-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

ศาลแพ่ง - นายประเสริฐ ศรีสุข

ศาลอุทธรณ์ - นายกำพล ภู่อุดแสง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ